

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 08

Data 30 aprile 2022

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE OO.PP. - TRIENNIO 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022.-

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 17,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino		si
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro		si
7	ROTUNDO	Francesco	si	
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco	si	
11	ZOFREA	Vincenzo	si	
12	MUNGO	Anna Maria	si	
13	FACCILO	Giuseppe	si	

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che alle ore 16.22 entra il consigliere comunale Anna Maria Mungo;

Premesso che l'art. 21 del D. Lgs. n. 50/16 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che:

1. le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio (comma 1);
2. il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3).

Richiamato il decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Considerato l'art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che *"Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma"*;

Considerato, inoltre, l'art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che *"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma"*;

Richiamato, altresì, l'art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che *"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Rilevato che l'Ufficio Tecnico ha predisposto sulla base degli schemi allegati al predetto D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del Programma Triennale 2022/2024 e lo schema dell'Elenco Annuale 2022 delle opere pubbliche.

Visto lo schema del Programma Triennale 2022/2024 e lo schema dell'Elenco Annuale 2022 delle opere pubbliche che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

Preso atto che:

1. il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell'obbligazione;
2. il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;
3. in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione (vedi Allegato III);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 09 del 04/02/2022 di adozione dello schema del Programma Triennale 2022/2024 e dell'Elenco Annuale 2022 delle opere pubbliche sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto.

Visti:

- il D.Lgs n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Visto lo Statuto comunale;

Interviene il Consigliere comunale Mesoraca Oldani Rocco con la seguente dichiarazione di voto: *“nel piano oggetto di approvazione sono inserite opere per le quali manca il finanziamento. Inoltre sono inserite opere già presenti nei precedenti piani o quasi ultimate. Infine nella redazione del piano la minoranza non è stata coinvolta, per tali motivi esprimo voto contrario”*.

Alle ore 18:00 il Consigliere comunale Mesoraca Oldani Rocco abbandona i lavori del Consiglio.

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (consiglieri comunale: Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria);

DELIBERA

1. di approvare quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare lo schema del Programma Triennale 2022/2024 e dell'Elenco Annuale 2022 delle opere pubbliche sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

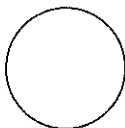
3. di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale, per sessanta giorni consecutivi, lo schema di Programma Triennale 2022/2024 e dell'Elenco Annuale 2022, precisando che l'approvazione definitiva avverrà contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e pluriennale 2022/2024, di cui costituiscono parte integrante ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
4. con separata ed identica votazione delibera, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Rientra in aula il Consigliere comunale Mesoraca Oldani Rocco.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....
[Signature]

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



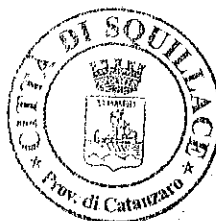
► Il Responsabile

.....
[Signature]

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci



[Signature]